



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26 / Pid.Sus. Anak / 2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tgl. Lahir : 17 tahun / 19 Januari 2017
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2017 s/d tanggal 3 Juli 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 03 Juli 2017 s/d tanggal 7 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;-----

Anak didampingi oleh Ni Wayan Nardi, SH, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ; -----

Anak didampingi orang tuanya ;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Freity Suzana Kaseger, SH, Anggota Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Denpasar berkantor di Jalan Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 26/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.PN.Dps, tanggal 11 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 04 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim ; -----

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 04 Juli 2017

tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 03 Juli 2017 ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan korban, saksi- saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa anak TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membawa senjata tajam*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah clurit (sabit kecil) gagang kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih DK 7727 CS
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DICKY ZUHRIADI LUBIS
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 04 Juli 2017, No. Reg.Perk.No.: PDM -708//DENPA.OHD/06/2017, sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017, sekira jam 01.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di areal SPBU Jl. Kebo Iwa Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 20.00 wita, terdakwa anak yang bekerja di Pasar Batu Kandik bertemu dengan saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, dan saat terdakwa anak akan pulang, terdakwa anak melihat 1 (satu) buah clurit (sabit kecil) dengan gagang kayu warna coklat di atas meja salah satu penjual buah di pasar, dan mengambil clurit tersebut lalu saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS bertanya kepada terdakwa anak akan diapakan clurit tersebut, terdakwa anak menjawab “titip di bagasi motor mu saja”, kemudian terdakwa anak menyimpan clurit tersebut di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol DK 7727 CS milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, setelah itu terdakwa anak dan saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju SPBU di Jalan Kebo Iwa Denpasar, sesampainya di SPBU Jalan Kebo Iwa, terdakwa anak duduk-duduk di SPBU tersebut, beberapa saat kemudian sekira jam 01.45 wita, petugas dari Polresta Denpasar mengadakan Razia Operasi Premanisme lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak dan saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, kemudian petugas membuka jok sepeda motor Honda Scoopy milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS dan menemukan 1 (satu) buah clurit yang diakui oleh terdakwa anak adalah miliknya yang ditiptip di jok sepeda motor milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, selanjutnya terdakwa anak dan barang bukti diabwa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa anak mengaku bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut terdakwa anak bawa dengan maksud untuk menjaga diri karena untuk pulang ke rumah terdakwa anak harus melewati Jalan Kebo Iwa dimana pernah ada kejadian penusukan sebelumnya, selain itu clurit tersebut rencananya akan dipakai untuk kerja bakti hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 di tempat Aji Balang (Korlap Baladika Gandiwa Kebo Iwa Utara) ;
- Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951-----

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : I KADEK ASTAWA BAGIA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 01.45 wita bertempat di SPBU Jln. Kebo Iwa-Jalan Gatsu Denpasar.
- Bahwa yang menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah saksi atas nama TERDAKWA ANAK, Laki-Laki, Denpasar 17 Januari 2000, 17 tahun 5 bulan, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gunung Lebah Gg Sandat No. 15 Denpasar.
- Bahwa saat saksi jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 01.00 Wita tim Cipkon Premanisme dikumpulkan di Jln. Mahendradata oleh Ketua Tim yang bernama IPDA I KETUT RAYUN,SH dan dilakukan pembagian tugas dan selanjutnya saksi bersama BRIPKA I WAYAN ARIANTA dan anggota yang lain mendapat tugas di Daerah Jln. Kebo Iwa selanjutnya sekira jam 01.45 wita saksi bersama Tim tiba di SPBU Kebo Iwa Jln. Gatot Subroto Denpasar dan menemukan banyak saksi saksi muda berkumpul di SPBU, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi muda yang ada di SPBU kemudian saksi bersama BRIPA ARIANTA melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang pemuda yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scopy DK 7727 CS warna merah putih dan saat dilakukan pemeriksaan dibawah sadel sepeda motornya ditemukan Crurit (Sabit kecil) gagang terbuat dari kayu warna coklat dan setelah ditanyakan oleh pemilik motor atyas nama DIKY ZUHRIADI diakui milik temannya yang bernama TERDAKWA ANAK
- Bahwa atas keterangan saksi mereka terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I WAYAN ARIANTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa saat ini karena saksi bersama-sama dengan BRIPKA I KADEK ASTAWA BAGIA melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang kedapatan membawa senjata tajam ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 01.45 wita bertempat di SPBU Kebo Iwa Jln. Gatot Subroto Denpasar ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan yang ditangkap adalah : TERDAKWA ANAK, Laki-laki, Denpasar, 19 Januari 2000 (17) tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Warganegara Indonesia, Alamat tinggal : Jln. Gunung Lebah IV, Gg. Sandat 15 Denpasar dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA I KADEK ASTIKA BAGIA karena membawa senjata tajam ;

- Adapun barang yang saksi amankan berupa : 1 (satu) buah Sabit Kecil (Cerurit) bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy DK 7727 CS STNK An. SRI MAULANA alamat BTN. BINA PERMAI Jln. Made Bina 110 Dsn. Merta Gangga Ubung Kaja Denpasar dan saksi berada ditempat tersebut berawal saksi mendapatkan tugas Operasi Cipta Kondisi Premanisme bersama Anggota yang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita seluruh Anggota Tim Operasi Cipta Kondisi Premanisme dikumpulkan oleh Ketua Tim atas nama IPDA I KETUT RAYUN,SH di Jln. Mahendradata serta memberikan pengarahan dan pembagian tugas, dan saksi bersama BRIPKA I KADEK ASTIKA BAGIA dan anggota yang lainnya mendapat tugas di Daerah Kebo Iwa Gatot Subroto, kemudian selesai pengarahan seluruh Anggota bergerak menuju tugasnya masing-masing, selanjutnya sekira jam 01.45 wita tepatnya di SPBU Kebo Iwa Jln. Gatot Subroto saksi menemukan beberapa saksi muda nongkrong di SPBU, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu dari saksi muda tersebut yang bernama TERDAKWA ANAK kedatangan membawa senjata tajam ;
- Dapat saksi jelaskan adapun cara TERDAKWA ANAK membawa Sabit Kecil (Cerurit) tersebut adalah crurit (Sabit) kecil) gagang terbuat dari kayu warna coklat ditaruh dibawah Jok sepeda motor Honda Scopy DK 7727 CS warna Merah Putih, STNK atas nama SRI MAULANA alamat BTN. BINA PERMAI Jln. Made Bina 110 Dsn. Merta Gangga Ubung Kaja Denpasar.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan teman saksi yang juga sebagai Anggota Kepolisian Polresta Denpasar yang bernama BRIPKA I KADEK ASTIKA BAGIA adalah dengan posisi Duduk diatas sepeda motor Honda Scopy DK 7727 CS yang duduk didepan DIKY ZUHRIADI dan dibelakang TERDAKWA ANAK.
- Menurut saksi senjata tajam yang dibawa oleh TERDAKWA ANAK dapat digunakan sebagai alat pemukul, penikam ataupun penusuk ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I WAYAN ARIANTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut diperiksa saat ini sehubungan dengan senjata tajam yang ditemukan di bagasi sepeda motor saksi

- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 01.45 wita bertempat di SPBU Jalan Kebo Iwa – Jalan Gatot Subroto Denpasar
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi itu saksi bertemu dengan teman saksi YORDAN di warung yang ada di pasar batu kandik dan saat itu YORDAN menemukan clurit (sabit Kecil) tersebut saat itu saksi bertanya “ MAU KAMU APAIN ITU” dan YORDAN menjawab “YA TITIP DIBAGASI MOTORMU AJA” dan saksi hanya bilang iya setelah itu saksi dan YORDAN pergi ke SPBU di Jalan Kebo Iwa – Jalan Gatot Subroto Denpasar untuk nongkrong dan sekira pukul 01.45 saat itu ada Operasi Premanisme yang dilaksterdakwa anakan oleh anggota Polresta Denpasar setelah itu saksi dan YORDAN diperiksa oleh anggota polisi Polresta Denpasar dan ditemukan sebuah senjata tajam berupa clurit (sabit kecil) dibawah jok motor saksi dan kemudian saksi dibawa ke kantor Polresta Denpasar
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor scoopy warna merah putih DK 7727 CS milik saksi dengan STNK atas nama SRI MAULANA
- Bahwa menurut saksi pemilik clurit (sabit kecil) tersebut adalah teman saksi YORDAN
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saksi TERDAKWA ANAK membawa senjata tajam clurit tersebut
- Bahwa saksi ikut salah satu ormas Baladika Bali korlap GANDIWA yang diketuai oleh GUNG BALANG
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 01.45 wita bertempat di SPBU Kebo Jalan Iwa – Jalan Gatsu Denpasar.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 jam 20.00 wita terdakwa anak kerja ke pasar batukandik kemudian pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 jam 01.30 wita terdakwa anak mau pulang melihat ada clurit diatas meja salah satu dagang buah yang ada di pasar batukandik kemudian terdakwa anak ambil dan terdakwa anak taruh di bawah jok sepeda

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya DICKY ZUHRIADI kemudian jalan pulang saat sampai di SPBU Jalan Kebo Iwa Denpasar terdakwa anak mampir dan duduk dengan DICKY ZUHRIADI kemudian sekitar 5 menit kemudian I KOMANG DIAN PERMANA PUTRA datang ikut duduk di SPBU Jalan Kebo Iwa Denpasar dan sekitar jam 01.45 wita datang polisi sekitar 10 sepeda motor menghampiri terdakwa anak dan teman terdakwa anak diperiksa termasuk sepeda motor di periksa, saat di buka Joknya senjata tajam jenis clurit ditemukan dan terdakwa anak mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa anak kemudian terdakwa anak dibawa ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa clurit tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah DK 7727 CS milik teman terdakwa anak yang bernama DICKY ZUHRIADI.
- Bahwa pemilik clurit tersebut adalah terdakwa anak dimana clurit tersebut didapat pada saat terdakwa anak melintas di pasar batu kandik melihat clurit tersebut kemudian terdakwa anak ambil dan terdakwa anak masukkan kebawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah DK 7727 CS milik teman terdakwa anak yang bernama DICKY ZUHRIADI.
- Bahwa tujuan terdakwa anak membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari bahaya karena terdakwa anak sering dijalan, dimana untuk kerumah terdakwa anak harus melewati tempat dimana pernah ada kejadian penusukan sebelumnya di Jalan Kebo Iwa Denpasar dan juga rencana untuk dipakai kerja bakti hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 ditempat Aji Balang (Korlap Baladika Gandiwa Kebo Iwa Utara).
- Bahwa clurit tersebut belum pernah terdakwa anak pergunakan karena baru pertama kali terdakwa anak membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan terdakwa dalam perkara tersebut tidak ada mengajukan saksi atau bukti-bukti yang meringankan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. **Unsur barang siapa:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah TERDAKWA ANAK yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia:**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 20.00 wita, terdakwa anak yang bekerja di Pasar Batu Kandik bertemu dengan saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, dan saat terdakwa anak akan pulang, terdakwa anak melihat 1 (satu) buah clurit (sabit kecil) dengan gagang kayu warna coklat di atas meja salah satu penjual buah di pasar, dan mengambil clurit tersebut lalu menyimpan clurit tersebut di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol DK 7727 CS milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, setelah itu terdakwa anak dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju SPBU di Jalan Kebo Iwa Denpasar, sesampainya di SPBU Jalan Kebo Iwa, terdakwa anak duduk-duduk di SPBU tersebut, beberapa saat kemudian sekira jam 01.45 wita, petugas dari Polresta Denpasar mengadakan Razia Operasi Premanisme lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak dan saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, kemudian petugas membuka jok sepeda motor Honda Scoopy milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS dan menemukan 1 (satu) buah clurit yang diakui oleh terdakwa anak adalah miliknya yang ditipt di jok sepeda motor milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, yang sengaja terdakwa anak bawa dengan maksud untuk menjaga diri karena untuk pulang ke rumah terdakwa anak harus melewati Jalan Kebo Iwa dimana pernah ada kejadian penusukan sebelumnya, selain itu clurit tersebut rencananya akan dipakai untuk kerja bakti hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 di tempat Aji Balang (Korlap Baladika Gandiwa Kebo Iwa Utara)

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam jam 01.45 wita bertempat di SPBU Jalan Kebo Iwa, petugas dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANAK yang kedapatan menyimpan 1 (satu) buah clurit (sabit kecil) dengan gagang kayu warna coklat di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol DK 7727 CS milik saksi DICKY ZUHRIADI LUBIS, dimana clurit tersebut merupakan senjata tajam berupa pisau melengkung bisa digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, yang sengaja terdakwa anak bawa dengan maksud untuk menjaga diri karena untuk pulang ke rumah terdakwa anak harus melewati Jalan Kebo Iwa dimana pernah ada kejadian penusukan sebelumnya, selain itu clurit tersebut rencananya akan dipakai untuk kerja bakti hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 di tempat Aji Balang (Korlap Baladika Gandiwa Kebo Iwa Utara)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ; -----

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulannya tertanggal 03 Juli 2017 berpendapat :

1. Melalui putusan tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan dan terhindar dari stigma / label negatif Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan klien ;
2. Pidana dengan syarat merupakan Pembinaan di luar Lembaga yang berupaya untuk menyadarkan klien agar insaf, menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
3. Adanya kesanggupan dari orang tua klien untuk mendidik dan mengasuh kembali anaknya ;
4. Sebagai generasi muda penerus bangsa klien perlu diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya ;

Tanggapan pihak keluarga terdakwa : -----

Pihak keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan terdakwa, sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum serta dengan memperhatikan keinginan terdakwa akan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Hakim berdasarkan keyakinan hati nurani akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan terdakwa anak dibawah umur sehingga masih ada kesempatan untuk dibina dan memperbaiki diri;
- Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS merekomendasikan agar anak diberikan pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa dan menyimpan senjata tajam jenis Clurit ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak tetap ditahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit (sabit kecil) gagang kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih DK 7727 CS
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DICKY ZUHRIADI LUBIS ;
6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh Made Sukereni, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK, Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dps tanggal 18 Juli 2017 ;

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14